

Zahra Rahmah binti Abdul Rahman

Iwn

Rogayah Irene binti Shahrizan

Mior Karim bin Mior Shahrizan

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 2211-A0010-452-0004, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel),
09 Januari 2024 bersamaan 27 Jamadilakhir 1445H]**

**Undang-Undang Tatacara Mal - Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh
Masa Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal
Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 4 Tahun 2003]**

Pegumam Syarie:

**Pemohon : Tn. Muhammad Zulhilmi Zahin bin Ahmad (Tetuan Muhammad
Nazib & Associates)**

**Responden : Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Md. Zain @ Zakaria, (Tetuan Zaidi
Zain & Associates)**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor untuk mendapatkan perintah seperti berikut:

I. Mahkamah membenarkan dan meluluskan permohonan Pemohon untuk

Melanjutkan Tempoh Masa pemfailan dan penyerahan Notis Rayuan bagi kes Saman No.: 10100-017-0013-2014; dan

II. Lain-lain relief yang difikirkan adil oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[2] Pemohon telah bernikah dengan bapa kepada Responden-responden yang bernama Mir Shahariman bin Mir Shaharuddin pada 20/8/2008 dan telah bercerai pada 13/2/2013. Bapa Responden-responden telah meninggal dunia pada 20/2/2020. Atas dasar itu kedua-dua Responden telah dinamakan sebagai pihak dalam permohonan ini.

[3] Pemohon pada 5/2/2014 telah memfailkan Tuntutan Harta Sepencarian melalui Saman No.: 10100-017-0113-2014 dan pada 12/1/2017 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah menolak tuntutan Harta Sepencarian Pemohon atas sebab pihak Pemohon cuai untuk menyempurnakan keterangan utamanya.

[4] Pemohon memfailkan permohonan ini secara umumnya adalah atas alasan berikut:

1. Pemohon telah memfailkan kes Tuntutan baharu Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur setelah bermastautin di Kuala Lumpur dan tuntutan telah ditolak melalui Bantahan Awal yang difailkan Responden.
2. Pemohon memfailkan rayuan terhadap keputusan Bantahan Awal yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur dan tempoh

masa dalam melengkapkan pemfailan dan penyerahan dokumen-dokumen rayuan.

3. Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang diumumkan oleh pihak kerajaan bermula 18/3/2020.

[5] Kedua-dua Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapanserta Hujah Bertulis. Kedua-dua Responden seterusnya memohon agar keseluruhan permohonan Pemohon ini ditolak dengan kos sebanyak RM10,000.00 untuk setiap seorang berjumlah RM20,000.00

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden-responden dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak.

[7] Suka kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen No. 4 Tahun 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

- (1) *Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini*

atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[8] Dalam permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Bagi Memfailkan Notis Rayuan kerana telah berlaku kelewatan dalam memfailkan Notis Rayuan. Berdasarkan tatacara yang telah ditetapkan dalam Enakmen No. 4 Tahun 2003, Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam masa 14 hari daripada tarikh keputusan diberikan. Seksyen 139 Enakmen No. 4 Tahun 2003 memperuntukkan:

Seksyen 139. Notis rayuan

(1)

(2).....

(3)

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[9] Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa ini difailkan oleh Pemohon akibat kegagalan Pemohon untuk mematuhi peruntukan Seksyen 139(4) Enakmen No. 4 Tahun 2003 di atas. Dalam mempertimbangkan permohonan ini, panduan telah diberikan dalam beberapa kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini seperti dalam kes **Sharifah Badariah**

binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009, kes Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) serta kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1).

[10] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami dapati tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama 2037 hari yang mana tarikh tamat pemfailan Notis Rayuan kes Saman No.: 10100-017-0113-2014 adalah pada 25/1/2017 dan Pemohon memfailkan permohonan ini pada 15/11/2022.

[11] Berdasarkan tempoh kelewatan ini secara umumnya pada hemat Kami ia adalah suatu tempoh kelewatan yang melampau, namun begitu Kami akan meneliti terlebih dahulu sebab-sebab kelewatan ini berlaku sebelum apa-apa pertimbangan yang wajar Kami berikan.

[12] Meneliti faktor-faktor kelewatan sebagaimana yang dinyatakan secara umum dalam perenggan [4] di atas dan secara terperinci sebagaimana dalam Affidavit Pemohon, Kami berpandangan bahawa punca asal kelewatan yang berlaku adalah berpunca daripada tindakan pihak Pemohon sendiri yang sepatutnya meneruskan tindakan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor setelah tuntutan Harta Sepencarian yang difailkan ditolak. Tindakan Pemohon memfailkan semula tuntutan yang sama di Mahkamah Syariah Wilayah persekutuan dalam keadaan telah wujud keputusan dalam kes berkenaan pada hemat Kami adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk cuba mengelirukan mahkamah. Kami tidak pasti sama ada tindakan yang dilakukan Pemohon tersebut atas nasihat Peguam Syarie Pemohon atau tindakan pihak Pemohon sendiri kerana tiada fakta berkenaan perkara tersebut dipaparkan dalam Affidavit

Pemohon. Atas faktor ketiadaan fakta tersebut dan mengambil kira kes Tuntutan Harta Sepencarian yang difailkan di Mahkamah Syariah Wilayah persekutuan Kuala Lumpur tersebut awalnya Pemohon diwakili oleh Peguam Syarie, maka Kami beranggapan bahawa pemfailan kes tuntutan Harta Sepencarian tersebut adalah atas nasihat daripada Peguam Syarie yang mewakili Pemohon dan situasi tersebut berlaku atas pengetahuan dan ia merupakan suatu kesilapan yang disengajakan.

[13] Dari aspek kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan, rayuan yang akan difailkan tersebut adalah menyentuh tentang tuntutan Harta Sepencarian yang telah ditolak. Setelah Kami meneliti alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes Saman No.: 10100-017-0113-2014 bertarikh 12/1/2017, penolakan tuntutan Pemohon tersebut bukanlah menyentuh tentang merit tuntutan. Hal ini kerana belum ada keputusan penuh atau perintah berkenaan pembahagian harta sepencarian diputuskan, tetapi sebaliknya adalah atas faktor kecuaiian yang telah dilakukan pihak Pemohon sendiri yang gagal menyempurnakan keterangan utamanya apabila gagal mengemukakan dokumen-dokumen berkaitan walaupun setelah peluang diberikan oleh mahkamah sejak 15/5/2015 sehingga 5/12/2016 yang akhirnya berlakunya penangguhan demi penangguhan yang tidak wajar. Dalam situasi sebegini, Kami berpandangan kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan adalah amat tipis.

[14] Dalam meneruskan tindakan selanjutnya yang wajar, panduan telah diberikan oleh Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam penghakiman yang bertarikh 23/8/2022 yang menolak kes rayuan induk yang difailkan Pemohon di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

Kuala Lumpur sebagaimana dalam perenggan 16 penghakiman dalam ekshibit “ZRAR 12” Afidavit Pemohon:

*“[16] Kami bersetuju dengan pandangan YA Hakim Bicara bahawa Perayu sepatutnya boleh memanfaatkan saluran undang-undang yang betul bagi mencabar keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor **atau untuk meneruskan semula kes tersebut setakat yang telah terhenti. Pada hemat kami, jika hal tersebut dilakukan maka ruang untuk persoalan undang-undang serta fakta yang dianggap belum terjawab sebagaimana yang diujahkan Perayu, bakal terjawab. Justeru, tindakan Perayu memfailkan semula kes tersebut di Mahkamah Bicara adalah suatu kekhilafan.**”*

Berdasarkan perenggan [16] ini, Pemohon serta Peguam Syarie sewajarnya membuat penelitian mendalam serta membuat pertimbangan yang wajar terhadap panduan yang telah diberikan dalam menentukan medium tindakan yang tepat yang perlu dilakukan oleh pihak Pemohon untuk memastikan kes tuntutan Harta Sepencarian Pemohon dapat didengar dan diputuskan.

[15] suka kami ingatkan bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah perlu. Walaupun Kami diberi ruang budi bicara oleh undang-undang untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada semua pihak.

[16] dari sudut prejudis, Kami berpandangan sekiranya Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan ini dibenarkan, perkara

tersebut pastinya akan memprejudiskan pihak Responden-responden yang terpaksa mengambil tindakan-tindakan tertentu sedangkan kebarangkalian untuk kes rayuan yang akan difailkan Pemohon untuk berjaya sebagaimana yang Kami ulas dalam perenggan [13] di atas adalah tipis.

[17] Memandangkan kelewatan yang berlaku dalam permohonan ini adalah disebabkan oleh pihak Pemohon, Kami berpandangan bahawa suatu kos yang wajar patut dikenakan ke atas pihak Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden serta hujah-hujah yang difailkan oleh kedua-dua pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon DITOLAK.
2. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada setiap seorang Responden sebanyak RM1000.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor